

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 14: **a lo principal**, no ha lugar, atendido que no se han esgrimido argumentos que permitan variar lo resuelto. En efecto, al momento de rechazar el inicio del procedimiento de consulta, el Tribunal tuvo en consideración no solo el derecho a petición de Entel Telefonía Local Chile S.A., sino que también la subsecuente autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, respecto de la cual no existe un acto que cumpla con el nivel de determinación y certidumbre necesario para ser admitido a tramitación (folio 10). **Al primer otrosí**, no ha lugar, por improcedente, atendido que:

(a) El artículo 31 inciso final del Decreto Ley N° 211 (“**D.L. N° 211**”) dispone que el recurso de reclamación en el procedimiento no contencioso, comprendiendo la potestad del artículo 18 N° 2 del D.L. N° 211, únicamente procede respecto de “*resoluciones de término, sea que fijen o no condiciones*”.

(b) Para interpretar esta norma, se debe tener presente que el texto original del referido artículo, establecido mediante la Ley N° 19.911 de 2003, disponía la procedencia del recurso de reclamación en contra de “*Las resoluciones que fijen condiciones que deban ser cumplidas en actos o contratos*” (Historia de la Ley N° 19.911, p. 395). Así, dada la restricción del ámbito de aplicación de la reclamación, el recurso de reposición se transformó en la regla general en sede no contenciosa, “*en caso que no se compartan los criterios que formule el Tribunal en el ejercicio de estas atribuciones [en asuntos no contenciosos]*” (ibid, pp. 123 y 334) y no se fijaran condiciones.

(c) Con posterioridad, la Ley N° 20.361 de 2009, amplió la procedencia del recurso de reclamación en materia no contenciosa, permitiendo su interposición en contra de resoluciones sea que fijen o no condiciones. Adicionalmente, se optó por precisar que la reclamación procedía respecto de “*resoluciones **de término***” (destacado es nuestro), especialmente considerando que, a la época, éstas se referían principalmente a aquellas que se pronunciaban sobre operaciones de concentración (Historia de la Ley N° 20.361, p. 223), una vez efectuado un procedimiento de lato conocimiento (Historia de la Ley N° 20.361, pp. 223 y 224).

(c) Luego, a partir de la Ley N° 20.945 de 2016, se incluyó un control preventivo y obligatorio de operaciones de concentración a cargo de la Fiscalía Nacional Económica, lo que hizo necesario exceptuar dichas operaciones del ámbito de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competencia de la potestad consultiva (Historia de la Ley N° 20.945, p. 15). Con todo, la modificación no afectó la referencia a “*resoluciones de término*” contenida en el artículo 31 del D.L. N° 211.

Asimismo, la Ley N° 20.945 realizó cambios al artículo 51 de la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. En particular, se estableció que “*si la demanda se hubiere interpuesto ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las resoluciones que dicho tribunal dicte en este procedimiento, salvo la sentencia definitiva, sólo serán susceptibles del recurso de reposición al que podrá darse tramitación incidental o ser resuelto de plano. Sólo serán susceptibles de recurso de reclamación en este caso, para ante la Corte Suprema, la sentencia definitiva y aquellas resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación*” (destacado es nuestro). De lo anterior se desprende que el legislador dispuso explícitamente que para estos casos sí procedía la reclamación respecto a resoluciones distintas a la sentencia definitiva (*i.e.*, que impidieran continuar la tramitación del juicio). Esta técnica legislativa no fue utilizada para los procedimientos no contenciosos en los cuales, tal cómo se describió, se mantuvo la noción “*resolución de término*”.

En consecuencia, es posible establecer que la intención del legislador, manifestada en la Ley N° 20.361 y reafirmada en la Ley N° 20.945, fue limitar la procedencia del recurso de reclamación en el procedimiento consultivo a las resoluciones de término –esto es, la que decide el fondo del asunto consultado– sea que fije o no condiciones, luego de haberse tramitado un procedimiento conforme al artículo 31 del D.L. N° 211.

(d) Por tanto, la resolución que rechaza el inicio de un procedimiento consultivo, al no ser una resolución de término que fije o no condiciones, únicamente puede ser objeto de recurso de reposición, según establece el artículo 31 inciso final del D.L. N° 211.

Al segundo otrosí, no ha lugar, por innecesario, atendido lo resuelto precedentemente. **Al tercer otrosí**, a sus antecedentes los documentos ofrecidos.

Notifíquese por estado diario.

Rol NC N° 573-26.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



3730C887-C205-4712-A5C0-0E043D1CEE7F

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.